



# **CITTA' di LAMEZIA TERME**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE**

**REGISTRO GENERALE N. 1089 del 10/07/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 del 10/07/2026**

**PROPOSTA N. 2000 del 10/07/2026**

**OGGETTO: Concessione immobile di via Spartivento all'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica nell'ambito del Progetto afferente al "Superamento delle condizioni di degrado del campo ROM di Scordovillo"**

## **IL DIRIGENTE**

### **Richiamati:**

- L'art. 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 159/2011, che detta norme in materia di disposizione dei beni confiscati alla criminalità, a mente del quale "Gli enti territoriali, ... possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito ...ad enti..."
- l'art. 1 commi 1 septies e 1 octies L.R. 25/11/1996, n. 32, inseriti dalla L.R. 07/07/2026, n. 21, con il quale è stata introdotta una norma eccezionale, per il superamento delle condizioni di degrado del campo ROM di Scordovillo;
- il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

### **Premesso che:**

- appartiene al patrimonio dell'ente l'immobile residenziale di via Spartivento, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, Sezione Sambiasse, foglio 81, p.lla 1680 sub 6, pervenuto al Comune di Lamezia Terme con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Mafiosa prot. n. 382028 dell'11/06/2019;
- che dell'immobile di via Spartivento sono state eseguite le necessarie attività di verifica della regolarità edilizio urbanistica, come da documentazione in atti;

### **Dato atto che:**

- le condizioni di degrado sociale ed ambientale delle aree interessate richiedono un pronto intervento, la tutela della salute collettiva e dell'ambiente, oltre che la tutela delle persone che risiedono nella predetta baraccopoli;
- nell'ambito della cabina di regia appositamente costituita per la gestione del progetto in questione, il Comune di Lamezia Terme ha fornito la disponibilità di un immobile allo stesso

- assegnato in proprietà dall'Agenzia per il Demanio, trattandosi di un bene confiscato alla criminalità, con l'obbligo di destinazione a finalità di tipo sociale;
- l'immobile in questione risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, Sezione Sambiase, al foglio 81 – p.lla 1680 sub 6;
  - lo stesso dovrà essere destinato ad uno dei nuclei familiari facenti parte dei novantasei individuati dal Comune di Lamezia Terme, quali beneficiari delle attività progettuali, in quanto residenti nel campo Rom di Scordovillo;
  - l'assegnazione degli immobili ai soggetti destinatari delle attività progettuali, ai sensi della predetta normativa regionale è effettuata da ATERP, per esigenze di unitarietà delle procedure occorrenti all'attuazione del progetto, in ragione delle superiori esigenze sottese ai preminenti interessi pubblici oggetto di tutela;
  - si rende, pertanto, necessario concludere un atto convenzionale di concessione a titolo gratuito del predetto bene facente parte del patrimonio indisponibile del comune, affinché ATERP acquisisca la disponibilità dell'immobile, ferma restando la proprietà dello stesso in capo al Comune di Lamezia Terme, per la gestione delle successive procedure di assegnazione ai beneficiari;
  - la particolare caratterizzazione del progetto di interesse pubblico in questione, unitamente alla necessità ed urgenza di soddisfare la preminente esigenza di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, legittimano l'affidamento del bene al soggetto legislativamente individuato per la gestione delle procedure, non sussistendo alcun differente operatore in grado di garantire le finalità progettuali;

**Richiamato** lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

**Visti**

- il D.Lgs. n. 267/00;
- lo Statuto del Comune vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

- lo statuto di ATERP;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'ente rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione 206-2028.

### **DETERMINA**

**di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di approvare** lo schema di convenzione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**di sottoscrivere** con ATERP l'atto convenzionale di cui al punto che precede;

**di disporre**, in esito alla sottoscrizione della convenzione, la materiale consegna dell'immobile ad ATERP, come da verbale di consegna che sarà opportunamente redatto;

**di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione; .

**di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento in trattazione;

**di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

**di specificare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, e s.m.i;

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2000 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 10/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.